

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	권 고 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

권 고

제 목 □□社의 비용구상 관련 대응방안 마련 필요

관 련 부 서 ■건설소, ◆실 ●팀

조 치 부 서 ■건설소 ●부, ○부

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 □□社(이하 ‘□□社’)와 ◇발전소(이하 ‘◇◇◇◇’,) ▲~▽호기의 운영 지원용역(이하 ‘◇◇◇◇’,) 계약을 체결하여 시운전, 교육훈련, 인허가 지원, 건설·운영관리시스템 구축 등의 역무를 수행하였다.

그리고 □□社은 ◇◇◇◇ ▲~▽호기 시운전기간 중 설비손상 발생 시 비용부담 주체를 결정하기 위해 협력사를 포함하여 설비손상조치 의결위원회(이하 ‘설손위’)를 구성하여 운영하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「◇◇◇◇ 계약서」 41(Governing law) 에 따르면, 준거법 조항에서는 “본 계약과 본 계약으로 인해 또는 본 계약과 관련하여 발생한 클레임이나 분쟁은 영국과 웨일즈

법에 따라 특별히 관리되고 해석된다. 단, 본 계약의 관리 또는 해석을 타 재판관할권의 법에 회부할 수 있다는 법률 규정이나 원칙이 충돌하는 경우는 제외한다. 본 계약과 관련된 모든 클레임은 42조(분쟁해결)에 명시된 분쟁해결 절차에 따라 해결된다.” 고 되어 있다.

‘◇◇◇◇ ▲~▽ 호기 시운전 기간 중 설비손상조치 의결위원회 운영기준 (Rev.4, 20□■. 8. **, 개정)’ 3.위원회 개최 준비에 따르면, 소요비용 제출의 경우, “□□社 ■■■담당자는 위원회 개최 전 조사위원에게 안전별 소요비용과 소요비용에 대한 근거자료를 제출한다. 위원회 전 소요비용 자료 제출이 불가능한 경우 안전별 청구권 소멸시효*를 감안하여 가능한 빨리 자료를 제출한다.(* 주요 관련사 6년(영국법), BOP 공급사 5년(국내법))”고 되어 있다.

또한, □□社주관 설손위 운영기준 개정에 따라 그 개정내용을 반영한 ‘◇◇◇◇ ▲~▽ 호기 □□社주관 설비손상조치 의결위원회 운영 대응 관리기준 (Rev.1, 20□■. 10.)’에서는 분야별 전문가 그룹(TF)을 구성하여 계약분쟁 대응자료 준비 등의 업무를 수행하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

□□社에서는 20□■. 9. **,자로 우리 회사를 상대로 설손위 결과에 따른 비용구상 예정금액을 알려왔지만, 현재까지 우리 회사에서는 □□社의 비용구상에 대한 대응방안과 절차가 마련되어 있지 않다.

다만, □□社의 비용구상에 대한 안전 중 우리 회사가 동의한 =건을 제외한 나머지 +++건의 경우는 향후 우리 회사에서 클레임으로 제기할 예정이고, □□社의 비용구상이 우리 회사의 기성을 차감하거나 직접 비용을 요청하는 형태인지는 결정되지 않았다.

□□社에서 우리 회사의 동의 없이 일방적으로 기성을 차감하는 경우, 영국법 및 판례에서는 계약서에 명시되지 않고, 상대방 동의없는 차감은 제한하고 있으므로 이에 대한 법률검토를 통한 대응방안 마련이 필요해보이며, 만일 □□社이 우리 회사에 직접 비용을 청구하는 형태로 비용구상을 진행할 경우, 우리 회사에서 인정하지 않는 비용은 클레임으로 진행한다고 하더라도 우리 회사의 책임으로 인정하는 부분에 대해서는 □□社에서 요구한 손해배상 비용을 지급하여야 하므로 이에 대한 절차 (직제규정에 따른 승인절차, 일상감사 등)가 필요하다.

관련자 의견 관련부서에서는 본 건에 대해 본사와 협의하겠다는 의견을 제시 하였다.

조치할 사항 ■건설소장은

□□社의 설손위 비용구상이 임박하였으므로 이를 대비하여 □□社의 비용구상 조치 대응방안을 마련하시기 바랍니다.(권고 1)